

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4881/2539	พนักงานอัยการจังหวัดเชียงราย	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	บริษัท เชียงรายอุตสาหกรรมเกษตร	
	จำกัด	
		โจทก์
	นาง จิตปราณี หันทนนท์	จำเลย

ป.อ. มาตรา 352

ป.วิ.อ. มาตรา 43, มาตรา 44, มาตรา 47

โจทก์เป็นพนักงานอัยการฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานยกยอกตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 352 และให้จำเลยคืนหรือชดใช้เงินที่จำเลยยกยอกแก่โจทก์ร่วม ด้วยตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 43 ดังนี้ แม้คดีส่วน อาญาศาลเห็นว่าจำเลยไม่ได้กระทำความผิดฐานยกยอกศาลก็ย่อมมีอำนาจพิพากษา ให้จำเลยคืนหรือชดใช้เงินจำนวนดังกล่าวให้แก่โจทก์ร่วมตามที่พนักงานอัยการโจทก์ ขอได้หาจำต้องให้โจทก์ร่วมไปฟ้องเรียกเงินดังกล่าวจากจำเลยเป็นคดีแพ่งอีกไม่ (หมายเหตุ: ศาลฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยรับเงินของโจทก์ร่วมไว้แต่เป็นเรื่องผิดสัญญา ทางแพ่ง)

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ ลงโทษ จำเลย ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 และ ให้ จำเลย คืน หรือ ชดใช้ เงิน จำนวน 1,254,324 บาทแก่ ผู้เสียหาย

จำเลย ให้การ ปฏิเสธ

ระหว่าง พิจารณา บริษัท เชียงรายอุตสาหกรรมกรรมการเกษตร จำกัด ผู้เสียหาย ยื่น คำร้องขอ เข้าร่วม เป็น โจทก์ ศาลชั้นต้น อนุญาต

ศาลชั้นต้น พิจารณา แล้ว เห็นว่า จำเลย ไม่ได้ กระทำ ความผิดฐานยักยอก พินาศหายก ฟ้อง ให้ จำเลย คืน หรือ ชดใช้ เงิน จำนวน 1,161,587.50 บาท แก่ โจทก์ร่วม

โจทก์ อุทธรณ์ โดย อัยการ พิเศษ ประจำ เขต 5 ซึ่ง ได้รับ มอบหมายจาก อัยการ สูงสุด รับรอง ให้ อุทธรณ์ ใน ปัญหาข้อเท็จจริงและ จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 พินาศหาย

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า จำเลย ต้อง คืน หรือ ชดใช้ เงิน จำนวน 1,161,587.50 บาท แก่ โจทก์ร่วม หรือไม่ จำเลย ฎีกา ว่า เมื่อศาลชั้นต้น และ ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 พินาศหายก ฟ้องโจทก์ ใน ส่วน คดีอาญา แล้วศาลอุทธรณ์ ภาค 2 จะ ให้ จำเลย ชำระ เงิน จำนวน 1,161,587.50 บาทแก่ โจทก์ร่วม ไม่ได้ เพราะ เป็น เรื่อง ที่ โจทก์ร่วม ต้อง ไป ฟ้อง เรียก เอาเงิน จำนวน ดังกล่าว เป็น คดี ส่วน แ่ง โดยตรง จาก จำเลย โจทก์ร่วมจะ อาศัย อำนาจ ของ พนักงานอัยการ ตาม ความในประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 43 ให้ จำเลย คืนเงิน แก่โจทก์ร่วม ไม่ได้ เพราะ เป็น การ หลีกเลียง ไม่ต้อง เสีย ค่าธรรมเนียมใน ส่วน แ่ง เห็นว่า ตาม

ความใน ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 43 คดี ยักยอก ถ้า ผู้เสียหาย มีสิทธิ เรียกร้อง ทรัพย์สิน หรือ ราคาที่ สูญเสีย ไป เนื่องจาก กระทำผิด คืบ เมื่อ พนักงานอัยการ ยื่นฟ้อง คดี ก็ให้ เรียก ทรัพย์สิน หรือ ราคา แทน ผู้เสียหาย ได้ ดังนั้น คดี นี้ เมื่อพนักงานอัยการ ได้ เป็น โจทก์ ฟ้อง จำเลย ใน ความผิด ฐาน ยักยอก เงินจำนวน 1,254,724 บาท ของ โจทก์ร่วม และ ขอให้ จำเลย คืนหรือ ชดใช้ เงิน จำนวน ดังกล่าว ให้ โจทก์ร่วม ด้วย แล้ว เมื่อศาลอุทธรณ์ ภาค 2 เห็นว่า แม้ จำเลย ไม่ได้ กระทำผิด ฐาน ยักยอก แต่จำเลย ต้อง คืน หรือ ชดใช้ เงิน จำนวน 1,161,587.50 บาท ให้ แก่โจทก์ร่วม แล้ว ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 ย่อม มี อำนาจ พิพากษา ให้ จำเลย คืนหรือ ชดใช้ เงิน จำนวน ดังกล่าว ให้ แก่ โจทก์ร่วม ตาม ที่ พนักงานอัยการโจทก์ ขอ ได้ หา จำต้อง ให้ โจทก์ร่วม ไป ฟ้อง เรียกเงิน จำนวน ดังกล่าว จากจำเลย เป็น คดีแพ่ง อีก ไม่

พิพากษายืน

(อริราช มณีภาค-มงคล สรรค์น-วุฒิ คราววุฒิ)

แหล่งที่มา

ADMIN

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ